

[예상][05.05-1]채무부존재확인 소의 중복소제기 금지 위반 여부 및 판결의 형식

【문제 5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000 만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재확인 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A는 B를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물을 제 3자인 C에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A는 다시 C를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음 1) 乙이 甲을 상대로 제기한 채무부존재확인 소가 민사소송법 제 259 조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 여부를 판단하고, 만약 위반된다면 수원지방법원이 내려야 할 판결의 형식에 대하여 논하시오.